

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1308/2535

นาย นิวัฒน์ สุทิวรรัตน์
นาง ทศนีย์ พิทักษ์ ชน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 60, มาตรา 61, มาตรา 62

ฎีกาของจำเลยมี อ.ลงชื่อเป็นผู้ยื่นฎีกาในฐานะทนายของจำเลยโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยได้แต่งตั้งให้ อ.เป็นทนายของตน และเมื่อศาลฎีกาได้ส่งสำนวนกลับคืนมายังศาลชั้นต้นเพื่อสั่งให้ อ.จัดการแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องทนายให้ถูกต้องภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดจำเลยทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นแล้วหาได้จัดการแก้ไขแต่อย่างใดไม่ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนโจทก์หรือใช้ราคาแทน พร้อมทั้งค่าเสียหายและดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดี

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทน และชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยที่ 1 ฎีกา แต่ปรากฏว่าฎีกาของจำเลยที่ 1 มีนายอริสสรรค์ สุขเขียว ลงชื่อเป็นผู้ยื่นฎีกาในฐานะทนายของจำเลยที่ 1 โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้แต่งตั้งให้นายอริสสรรค์เป็นทนายของตน และเมื่อศาลฎีกาได้ส่งสำนวนกลับคืนมายังศาลชั้นต้นเพื่อสั่งให้จำเลยที่ 1 จัดการแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องทนายให้ถูกต้องภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดเสียก่อน จำเลยที่ 1 ซึ่งทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นแล้วก็หาได้จัดการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวแต่อย่างใดไม่ ฎีกาของจำเลยที่ 1 จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ 1

(สนัดหมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ